

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 768/2533

นายศิริชัย พัฒนากิตกุล กับพวก

โจทก์

นายบุญ กลมเกลียว กับพวก

จำเลย

นายบุญ กลมเกลียว จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 145) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้กับโจทก์ที่ 1 จำนวน 75,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสอง จะใช้เงินให้โจทก์ที่ 1 เสร็จ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้กับโจทก์ที่ 2 จำนวน 34,246.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะใช้เงินให้โจทก์ที่ 2 เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 12 มีนาคม 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะใช้เงินให้โจทก์ที่ 1 เสร็จ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 68,493 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 12 มีนาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะใช้เงินแก่โจทก์ที่ 2 เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 140)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 124,127)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 12 มีนาคม 2526จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 12 มีนาคม 2526จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ